

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6897/2540

พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ
โจทก์ร่วม

โจทก์
โจทก์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ
จำกััด

โจทก์
จำเลย

นาย สุพัฒน์ ศิริอังคาวุธ

ป.อ. มาตรา 341, มาตรา 353

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

ขณะเกิดเหตุจำเลยเป็นผู้จัดการของโจทก์ร่วม มีหน้าที่ควบคุมดูแลการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินของผู้เสียหาย จำเลยในฐานะผู้จัดการของโจทก์ร่วมได้ขายหอมแดงให้แก่บริษัท ก. และจำเลยได้รับเงินจากบริษัท ก. 2 จำนวน เงินนั้นย่อมตกเป็นของโจทก์ร่วมแล้ว ส่วนผู้ซื้อสินค้าเมื่อได้ชำระหนี้ค่าสินค้าแล้ว จึงหาใช่เจ้าของเงินนั้นต่อไป การที่จำเลยไม่นำเงินทั้ง 2 จำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของโจทก์ร่วมตามหน้าที่ แต่นำเข้าบัญชีส่วนตัวของจำเลยและเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของโจทก์ร่วมนั้น การที่จำเลยครอบครองเงินของโจทก์ร่วมไว้แล้วไม่ส่งมอบโดยนำเข้าฝากในบัญชีธนาคารของโจทก์ร่วมตามหน้าที่จึงเป็นการกระทำความผิดฐานยักยอก โจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้เสียหายจึงมีอำนาจร้องทุกข์ ดำเนินคดีแก่จำเลยได้ส่วนการที่บริษัท ก. จะได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่ ส. กรรมการของบริษัท ก. ซึ่งเป็นผู้ส่งมอบเงินของบริษัท ก. แก่จำเลยเพื่อชำระค่าสินค้าที่บริษัท ก. ซื้อจากโจทก์ร่วมในข้อหาฉ้อโกงเงินของ

บริษัท ก. ซึ่งเป็นเงินจำนวนเดียวกันกับเงินในคดีนี้หรือไม่นั้น ไม่ทำให้ฐานะของ โจทก์ร่วมซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดของจำเลยเปลี่ยนแปลงไป

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 353 ให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 802,500 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ จำกัด ผู้เสียหาย ยื่น คำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 ให้เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 1 ปี รวมจำคุก 2 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินแก่โจทก์ร่วม 802,500 บาท คำขออื่นให้ ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์ร่วมเป็นผู้เสียหายหรือไม่ จำเลยฎีกาสรุปลความได้ว่า เงินจำนวน 202,500 บาท ตามเอกสาร หมายเลข จ.5 และเงินจำนวน 600,000 บาท ที่จำเลยรับมาจากนายสวน สุขใจ

กรรมการของบริษัทกรุงเทพอินเตอร์คอนติเนลตัน จำกัด นั้น บริษัทกรุงเทพ
อินเตอร์-คอนติเนลตัน จำกัด ได้แจ้งความดำเนินคดีแก่นายสวนในข้อหาฉ้อโกงแล้ว
ขณะเดียวกันโจทก์ร่วมก็แจ้งความดำเนินคดีแก่จำเลยในข้อหายักยอกเป็นคดีนี้
จำเลยเห็นว่าเงินจำนวนเดียวกันย่อมจะมีผู้เสียหายเพียงผู้เดียวคือโจทก์ร่วมหรือ
บริษัทกรุงเทพอินเตอร์คอนติเนลตัน จำกัด ส่วนผู้ถูกดำเนินคดีจะต้องเป็นจำเลยหรือนาย
สวนคนใดคนหนึ่งเท่านั้น เมื่อบริษัทกรุงเทพอินเตอร์คอนติเนลตัน จำกัด ได้
ดำเนินคดีแก่นายสวนแล้ว โจทก์ร่วมจึงมิใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจร้องทุกข์ให้ดำเนิน
คดีแก่จำเลย นอกจากนี้ยังปรากฏว่านายสวนชำระหนี้ให้แก่จำเลยโดยตรงมิได้ชำระ
หนี้ให้แก่โจทก์ร่วม เงินที่นายสวนชำระให้แก่จำเลยไม่ผูกพันโจทก์ร่วม แม้จะฟังว่า
บริษัทกรุงเทพอินเตอร์คอนติเนลตัน จำกัด จะเป็นลูกหนี้โจทก์ร่วมจริง การนำเงิน
เข้าบัญชีของจำเลยย่อมไม่มีผลเป็นการชำระหนี้ให้โจทก์ร่วมเงินดังกล่าวจึงไม่ใช่เงิน
ของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมจึงมิใช่ผู้เสียหายนั้นศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฟังข้อเท็จจริงว่า
ขณะเกิดเหตุจำเลยเป็นผู้จัดการของโจทก์ร่วมมีหน้าที่ควบคุมดูแลการรับจ่ายเงิน
และเก็บรักษาเงินของผู้เสียหาย จำเลยในฐานะผู้จัดการของโจทก์ร่วมได้ขาย
หอมแดงให้แก่บริษัทกรุงเทพอินเตอร์คอนติเนลตัน จำกัด จำเลยได้รับเงินจากบริษัท
กรุงเทพอินเตอร์-คอนติเนลตัน จำกัด 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นเงินค่ามัดจำจำนวน
202,500 บาท ครั้งที่ 2 เป็นการชำระราคาหอมแดงจำนวน 600,000 บาท แล้ว
จำเลยไม่นำเงินทั้ง 2 จำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของโจทก์ร่วมตามหน้าที่ แต่นำเข้า
บัญชีส่วนตัวของจำเลย และฝ่าฝืนระเบียบของโจทก์ร่วม ดังนี้เห็นว่า การที่จำเลยรับ
เงินค่าหอมแดงทั้งสองครั้งไว้ในฐานะดังกล่าวเงินนั้นย่อมตกเป็นของโจทก์ร่วมแล้ว
ผู้ซื้อสินค้าเมื่อได้ชำระหนี้ค่าสินค้าแล้วหาใช่เป็นเจ้าของเงินนั้นอีกต่อไปไม่ เมื่อ
จำเลยครอบครองเงินของโจทก์ร่วมไว้แล้วไม่ส่งมอบโดยนำเข้าฝากในบัญชีธนาคาร
ของโจทก์ร่วมตามหน้าที่อันเป็นความผิดฐานยักยอก โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหายมี
อำนาจร้องทุกข์ พนักงานอัยการโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องและโจทก์ร่วมย่อมขอเข้าเป็น

โจทก์ร่วมได้ ส่วนที่ว่าบริษัทกรุงไทยคอนติเนลตัน จำกัด จะได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดี
แก่นายสวนกรรมการของบริษัทกรุงไทยคอนติเนลตัน จำกัด ในข้อหาฉ้อโกงเงินของ
บริษัทหรือไม่ยอมไม่ทำให้ฐานะของโจทก์ร่วมซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระ
ทำความผิดของจำเลยเปลี่ยนแปลงไปดังที่จำเลยฎีกา

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-วิรัช เอื้ออังกูร-ธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>